Droit constitutionnel I — Théorie générale de l'État et de la Constitution

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-02

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Les fondations du droit constitutionnel : ce qui fait un État, comment il s'organise (unitaire, fédéral, régional), le rôle de la Constitution et de son contrôle, la séparation des pouvoirs, les grands régimes politiques et la manière de transformer les voix des électeurs en sièges.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'État : éléments constitutifs et fonctions
• Leçon 2 — Les formes d'État : unitaire, fédéral, régional
• Leçon 3 — La Constitution : notion, élaboration, révision
• Leçon 4 — La suprématie de la Constitution et le contrôle de constitutionnalité
• Leçon 5 — La séparation des pouvoirs
• Leçon 6 — Les régimes politiques : parlementaire, présidentiel, mixte
• Leçon 7 — Le suffrage et les modes de scrutin
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Après l'introduction au droit (cours DRO-L1-01), ce cours s'attaque à la question la plus fondamentale du droit public : d'où vient le pouvoir politique, comment est-il organisé, et qu'est-ce qui l'empêche de devenir arbitraire ? Le droit constitutionnel répond à ces questions. Il étudie l'État, cette organisation qui prétend détenir légitimement la puissance sur un territoire, et la Constitution, le texte qui fixe les règles du jeu politique : qui gouverne, comment on accède au pouvoir, comment les pouvoirs se limitent les uns les autres, et quels droits sont garantis aux citoyens. Ce cours en pose les fondations théoriques : il appartient au premier semestre de la Licence 1 et il prépare l'étude des institutions proprement dites, qui viendra ensuite, textes officiels à l'appui, dans la suite du cursus.

La démarche du cours est celle de la théorie générale : nous étudions des notions et des mécanismes valables partout, illustrés par des États, des régimes et des scrutins fictifs créés pour apprendre. Ce choix est délibéré : il permet de raisonner proprement, sans plaquer sur les institutions d'un pays réel des affirmations qu'il faudrait vérifier texte par texte. Quand tu devras analyser les institutions du Mali ou d'un autre État, tu appliqueras la même méthode : lire le texte constitutionnel officiel en vigueur, identifier ses mécanismes, puis les classer avec les outils de ce cours. Tu croiseras aussi deux auteurs classiques dont les idées irriguent encore les institutions contemporaines : Montesquieu, pour la séparation des pouvoirs, et Hans Kelsen, pour la hiérarchie des normes — toujours cités pour leurs idées, reformulées, jamais recopiés.

Le fil rouge du cours est la République de Kounda, un État entièrement fictif, accompagnée de quelques voisines également fictives. Tu analyseras sa fiche d'identité, sa Constitution imaginée, le contrôle exercé sur ses lois, son régime politique et même le dépouillement complet d'une de ses élections, calculé siège par siège selon deux modes de scrutin différents. Retiens la règle d'or de la filière Droit : un raisonnement juridique solide distingue toujours ce qui relève de la théorie générale, ce que dit un texte précis que l'on a lu, et ce qui n'est qu'une hypothèse à vérifier. Chaque leçon suit d'ailleurs la même méthode de travail : des notions expliquées simplement, un document d'application entièrement construit pour ce cours, puis un exercice corrigé qui t'oblige à raisonner par toi-même, critères en main, avant de découvrir la solution proposée.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Identifier les trois éléments constitutifs de l'État et les vérifier sur un cas donné.
- Distinguer État unitaire, État fédéral et État régional à partir de critères précis.
- Définir la Constitution aux sens matériel et formel et expliquer son élaboration et sa révision.
- Expliquer la suprématie de la Constitution et les grandes formes du contrôle de constitutionnalité.
- Exposer le principe de séparation des pouvoirs et ses applications souples ou strictes.
- Classer un régime politique (parlementaire, présidentiel, mixte) à partir d'un faisceau d'indices.
- Calculer une répartition de sièges au scrutin proportionnel et la comparer à un mode majoritaire.

Leçon 1 — L'État : éléments constitutifs et fonctions

L'État est la forme d'organisation politique dominante du monde contemporain : presque toutes les terres habitées relèvent d'un État, et c'est lui qui édicte les règles de droit étudiées dans le cours précédent. La théorie générale définit l'État comme une collectivité humaine fixée sur un territoire, dotée d'un pouvoir politique organisé qui s'impose à tous et que l'on appelle la souveraineté. Cette définition fait apparaître trois éléments constitutifs, cumulatifs : un territoire, une population et un pouvoir politique effectif. Si l'un des trois manque durablement, la qualité d'État devient discutable, comme on le verra dans l'exercice.

Le territoire est l'espace géographique sur lequel l'État exerce sa compétence : sol, sous-sol, espace aérien et, pour les États côtiers, une partie de la mer voisine. Il doit être délimité par des frontières, même si leur tracé peut être discuté avec un voisin : un désaccord frontalier ne supprime pas l'État, sinon presque aucun État n'existerait. La population est l'ensemble des personnes qui vivent sur ce territoire et relèvent de son pouvoir ; elle comprend les nationaux, liés à l'État par la nationalité, et les étrangers qui y résident. Il ne faut pas confondre population et nation : la nation est

une communauté unie par le sentiment d'une destinée commune, qui peut exister sans État, et un même État peut abriter plusieurs communautés nationales.

Le troisième élément est le pouvoir politique organisé : un gouvernement effectif, c'est-à-dire des institutions capables de faire appliquer leurs décisions sur tout le territoire, de lever des ressources, de rendre la justice et d'assurer la sécurité. Ce pouvoir se distingue par la souveraineté : à l'intérieur, l'État est l'autorité suprême, qui ne reçoit d'ordre d'aucune autre autorité du pays ; à l'extérieur, il est indépendant des autres États. À partir de ces éléments, on décrit classiquement les fonctions de l'État : les fonctions régaliennes, les plus anciennes (sécurité, justice, défense, monnaie, relations extérieures), puis des fonctions élargies au fil de l'histoire : organiser les services publics (école, santé, infrastructures), réguler l'économie et protéger les droits des personnes. L'étendue exacte de ces fonctions varie selon les choix politiques de chaque pays ; leur existence, elle, fait partie de la définition même de l'État.

L'essentiel
Un État = un territoire délimité + une population + un pouvoir politique organisé et souverain. Ces trois éléments sont cumulatifs. Les fonctions de l'État combinent un noyau régalien (sécurité, justice, défense) et des missions élargies (services publics, régulation, protection des droits).

Exemple — Fiche d'analyse d'un État fictif : la République de Kounda

```
FICHE D'IDENTITÉ — RÉPUBLIQUE DE KOUNDA (ÉTAT FICTIF)

Élément 1 — Territoire
Superficie délimitée par des frontières reconnues
par les voisins ; capitale : Kounda-Ville.
→ Élément présent.

Élément 2 — Population
Habitants permanents, nationaux et résidents
étrangers, recensés par l'administration.
→ Élément présent.

Élément 3 — Pouvoir politique organisé
Gouvernement effectif sur tout le territoire :
administration, tribunaux, forces de sécurité,
budget voté chaque année, impôts collectés.
Aucune autorité rivale ne s'impose durablement.
→ Élément présent.

CONCLUSION
Les trois éléments sont réunis : Kounda est un
État au sens de la théorie générale.
Sa souveraineté : suprême à l'intérieur,
indépendante à l'extérieur.
```

À retenir

• Les trois éléments constitutifs de l'État sont le territoire, la population et le pouvoir politique organisé (la souveraineté).

• Population (fait : qui vit là) et nation (sentiment d'appartenance commune) ne se confondent pas.

• La souveraineté a deux faces : suprématie à l'intérieur, indépendance à l'extérieur.

Exercice

Sur l'île fictive de Zambara, une population nombreuse vit depuis toujours sur un territoire bien délimité. Mais depuis plusieurs années, aucun gouvernement ne parvient à s'imposer : deux autorités rivales se disputent le pouvoir, chacune contrôle une partie de l'île, les décisions de l'une ne sont pas appliquées chez l'autre, et il n'existe ni budget commun ni justice unique. En appliquant la grille des trois éléments constitutifs, dis si Zambara forme actuellement un État, un État affaibli, ou pas un État du tout, et justifie élément par élément.

✔ Corrigé

Territoire : présent — l'île est délimitée et identifiée. Population : présente — une collectivité humaine y vit durablement. Pouvoir politique organisé : défaillant — il n'existe pas un gouvernement effectif unique capable de s'imposer sur tout le territoire ; deux autorités rivales se neutralisent, sans budget ni justice communs. La souveraineté, qui suppose une autorité suprême à l'intérieur, fait donc défaut dans les faits. Conclusion : Zambara possède deux des trois éléments ; on parlera d'un État affaibli ou en crise plutôt que d'un État pleinement constitué, car la définition exige les trois éléments réunis de manière effective et durable. Nuance importante : cette analyse est factuelle, elle ne dit rien sur la légitimité de l'une ou l'autre autorité rivale, question politique et non plus seulement juridique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les formes d'État : unitaire, fédéral, régional

Tous les États ne sont pas organisés de la même manière : certains concentrent le pouvoir dans un centre unique, d'autres le partagent entre plusieurs niveaux. La forme d'État décrit cette architecture. Dans l'État unitaire, il n'existe qu'un seul centre de pouvoir politique : une seule Constitution, un seul Parlement qui vote les lois pour tout le pays, un seul gouvernement. Cela ne signifie pas que tout est décidé depuis la capitale : l'État unitaire peut être centralisé (tout remonte au centre), déconcentré (le centre agit localement par ses propres agents, placés sous son autorité hiérarchique), ou décentralisé (des collectivités locales élues — communes, régions — gèrent librement certaines compétences, sous le contrôle de légalité de l'État, mais sans recevoir d'ordres hiérarchiques de lui). La distinction entre déconcentration et décentralisation est un classique : dans un cas, l'agent local est le centre lui-même délocalisé ; dans l'autre, c'est une personne publique distincte, élue, qui décide.

À l'opposé, l'État fédéral est composé d'entités fédérées (on les appelle États, Länder, provinces ou cantons selon les pays) qui ne sont pas de simples collectivités locales :

chacune possède sa propre Constitution, son Parlement, son gouvernement et ses tribunaux, dans les limites fixées par la Constitution fédérale. Trois principes organisent cette superposition. Le principe de superposition : deux ordres juridiques coexistent, l'ordre fédéral et l'ordre fédéré, chacun compétent dans ses domaines. Le principe d'autonomie : chaque entité fédérée s'organise librement dans son champ de compétence, sans tutelle du centre. Le principe de participation : les entités fédérées participent au pouvoir fédéral, notamment par une seconde chambre qui les représente au Parlement fédéral. La Constitution fédérale répartit les compétences entre les deux niveaux, et c'est elle qui tranche en cas de conflit de frontières entre eux.

Entre les deux, la théorie décrit l'État régional (ou État autonomique) : un État qui reste unitaire — une seule Constitution, un seul État au regard du droit international — mais qui reconnaît à certaines régions une autonomie politique forte, pouvant aller jusqu'à un véritable pouvoir législatif régional dans des matières énumérées. La différence avec la fédération tient à la source et à la garantie de l'autonomie : dans une fédération, elle est inscrite dans une Constitution que les entités fédérées ont contribué à adopter et ne peuvent pas perdre par une simple loi du centre ; dans l'État régional, l'autonomie est organisée par la Constitution ou les lois de l'État central, qui en reste le maître ultime. Pour classer un État réel, on applique donc des critères, pas des étiquettes : qui peut modifier la répartition des compétences ? les entités locales ont-elles une Constitution propre ? participent-elles au pouvoir central ? C'est un raisonnement par faisceau d'indices, comme l'exercice va le montrer.

L'essentiel
État unitaire : un seul centre de pouvoir politique, avec des degrés (centralisation, déconcentration, décentralisation). État fédéral : deux ordres juridiques superposés, autonomie garantie des entités fédérées et participation de celles-ci au pouvoir fédéral. État régional : unitaire, mais avec une autonomie politique forte de certaines régions.

Exemple — Trois formes d'État comparées sur des exemples fictifs

```
TABLEAU COMPARATIF (ÉTATS FICTIFS)

Critère | Kounda | Zambara | Cîmes
| (unitaire) | (fédéral) | (régional)
-----------------+------------+------------+-----------
Constitutions | 1 (État) | 1 fédérale | 1 (État)
| | + 1 par |
| | entité |
Parlements | 1 national | 1 fédéral | 1 national
| | + 1/entité | + régionaux
Lois régionales | Non : des | Oui, dans | Oui, dans
| délibéra- | les compé- | les matières
| tions | tences des | énumérées
| locales | entités |
Qui fixe la | La Consti- | La Consti- | La Consti-
répartition des | tution et | tution fé- | tution de
compétences ? | la loi | dérale, | l'État
| | avec les |
| | entités |
2e chambre | Représente | Représente | Représente
| les citoyens| les entités | les citoyens
| | fédérées |

Lecture : Zambara coche les trois principes
fédéraux (superposition, autonomie garantie,
participation). Les Cîmes restent un État
unitaire malgré des régions puissantes.
```

À retenir

- Déconcentration : le centre agit localement par ses propres agents hiérarchisés ; décentralisation : des collectivités élues, distinctes, décident librement dans leurs compétences.
- Le fédéralisme repose sur trois principes : superposition des ordres juridiques, autonomie des entités fédérées, participation au pouvoir fédéral.
- On classe un État par critères (qui répartit les compétences ? Constitution propre des entités ?), jamais sur la seule base de son nom officiel.

Exercice

L'État fictif de Valmire possède une seule Constitution et un seul Parlement national. Ses provinces sont dirigées par des conseils élus qui votent un budget propre et gèrent les écoles, les routes locales et les hôpitaux, avec des ressources transférées par la loi nationale. Elles n'ont ni Constitution propre, ni parlement législatif, ni représentants en tant que tels dans une chambre du Parlement national ; une loi ordinaire du Parlement national peut redéfinir leurs compétences. Quelle est la forme de l'État de Valmire ? Justifie par les critères du cours, et dis ce qui devrait changer pour qu'il devienne fédéral.

✔ Corrigé
Valmire est un État unitaire décentralisé. Indices : Constitution unique, Parlement national unique source des lois, provinces sans Constitution ni pouvoir législatif propre — ce sont des collectivités locales, même élues et dotées de compétences réelles — et surtout, leur statut dépend d'une loi ordinaire du centre, qui peut le modifier seul. Il manque les trois marqueurs fédéraux : pas de superposition de deux ordres juridiques complets, pas d'autonomie garantie au niveau constitutionnel avec participation des provinces à la révision, pas de chambre représentant les provinces en tant qu'entités. Pour devenir fédéral, il faudrait notamment : une Constitution fédérale répartissant les compétences et ne pouvant être révisée sans l'accord des entités, des constitutions et des parlements pour chaque entité fédérée dans son domaine, et une seconde chambre les représentant. La seule existence d'élus locaux puissants ne suffit donc pas : c'est la garantie constitutionnelle de l'autonomie qui fait la différence. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La Constitution : notion, élaboration, révision

Le mot Constitution se comprend en deux sens qu'il faut toujours distinguer. Au sens matériel, la Constitution est l'ensemble des règles qui organisent le pouvoir politique : comment les gouvernants sont désignés, quelles sont leurs compétences, comment ils se contrôlent, et quels droits fondamentaux sont reconnus aux personnes. Toute organisation de pouvoir a une constitution au sens matériel, même sans document unique. Au sens formel, la Constitution est un document précis, placé au sommet de l'ordre juridique, qui ne peut être modifié que selon une procédure spéciale, plus exigeante que celle des lois ordinaires. La plupart des États modernes réunissent les deux sens : un texte solennel contient l'essentiel des règles matérielles. Il existe aussi des éléments constitutionnels non écrits : des coutumes constitutionnelles, pratiques répétées et acceptées comme obligatoires, qui complètent les textes dans certains pays.

Comment naît une Constitution ? La théorie décrit le pouvoir constituant originaire : le pouvoir de doter l'État d'une Constitution nouvelle, par exemple lors de la création d'un État, d'une indépendance ou d'une refondation après une rupture politique. Les voies d'élaboration varient : une assemblée constituante élue spécialement pour rédiger le texte ; un texte préparé par le pouvoir en place puis soumis au peuple par référendum ; ou des formules combinées, assemblée puis approbation populaire. Le choix n'est pas anodin : il dit quelque chose de la légitimité que le texte cherchera à revendiquer. Ce cours décrit ces mécanismes en général : pour un pays donné, seule la lecture de son histoire et de ses textes officiels permet de dire comment sa Constitution a été élaborée.

Une Constitution prévoit aussi sa propre transformation : la révision. On distingue les Constitutions souples, qui se révisent comme une loi ordinaire, et les Constitutions rigides, qui exigent une procédure renforcée — par exemple une majorité qualifiée au Parlement, la réunion d'une assemblée spéciale, ou l'approbation par référendum. La

rigidité protège le texte contre les majorités passagères : ce qui fonde le jeu politique ne doit pas changer au gré de chaque élection. Certaines Constitutions vont plus loin et déclarent quelques points intangibles, hors de portée de toute révision — la forme républicaine de l'État ou le respect de certains droits fondamentaux, par exemple, selon les pays. Enfin, la révision doit être distinguée du changement de Constitution : réviser, c'est modifier le texte en respectant la procédure qu'il prévoit ; adopter une Constitution nouvelle, c'est exercer à nouveau le pouvoir constituant originaire. Confondre les deux est une faute classique d'analyse.

L'essentiel
Constitution au sens matériel : les règles d'organisation du pouvoir ; au sens formel : le document suprême, modifiable seulement selon une procédure spéciale. Élaboration : assemblée constituante, référendum ou formule mixte. Révision : procédure renforcée dans les Constitutions rigides, souple dans les autres ; certaines matières peuvent être déclarées intangibles.

Exemple — Élaboration et révision : le parcours en étapes générales (cas fictif)

```
PARCOURS CONSTITUTIONNEL FICTIF — KOUNDA

ÉLABORATION (pouvoir constituant originaire)
Étape 1 : décision de doter l'État d'un texte
nouveau (contexte : fondation ou
refondation).
Étape 2 : rédaction par une assemblée
constituante élue à cette fin.
Étape 3 : débat public sur le projet.
Étape 4 : adoption définitive (vote de
l'assemblée et/ou référendum).
Étape 5 : promulgation et entrée en vigueur.

RÉVISION (pouvoir constituant dérivé)
Étape 1 : initiative (qui peut proposer ?
le texte le précise).
Étape 2 : examen selon la procédure renforcée
prévue : majorité qualifiée et/ou
assemblée spéciale et/ou référendum.
Étape 3 : promulgation de la révision.
Limite éventuelle : les points que le texte
déclare intangibles ne peuvent pas être
révisés, même en suivant la procédure.

Règle de lecture : une modification obtenue
SANS la procédure prévue n'est pas une révision
valable : c'est une atteinte à la Constitution.
```

À retenir

- Sens matériel (le contenu : organiser le pouvoir) et sens formel (le document suprême et protégé) ne coïncident pas toujours : il faut préciser lequel on vise.

• Le pouvoir constituant originaire crée une Constitution ; le pouvoir constituant dérivé la révise, dans les formes et les limites qu'elle fixe.

• Une Constitution rigide protège les règles du jeu politique contre les changements impulsifs des majorités du moment.

Exercice

La Constitution fictive de l'État de Noria prévoit qu'elle ne peut être révisée qu'après un vote favorable des deux tiers de son Parlement, suivi d'un référendum approuvant la révision. Un gouvernement, pressé, fait adopter une modification de la Constitution par une simple loi votée à la majorité ordinaire, sans référendum. Cette modification est-elle une révision valable ? Qualifie la Constitution de Noria (souple ou rigide), identifie le vice de la procédure et explique la différence entre cette situation et l'adoption d'une Constitution entièrement nouvelle.

✔ Corrigé

La Constitution de Noria est rigide : elle impose une procédure renforcée (majorité des deux tiers puis référendum), plus lourde que celle des lois ordinaires. La modification adoptée à la majorité simple, sans référendum, n'a pas suivi cette procédure : elle n'est donc pas une révision valable, et un juge constitutionnel, là où il existe, pourrait la censurer pour ce motif de forme, indépendamment de son contenu. Le gouvernement a confondu la loi ordinaire et la loi de révision constitutionnelle. Différence avec une Constitution nouvelle : adopter un texte entièrement nouveau relève du pouvoir constituant originaire — par exemple lors d'une refondation de l'État — et ne se justifie pas par la simple volonté d'aller plus vite ; tant que le cadre existant n'a pas disparu, c'est la procédure de révision prévue qui s'impose. La rigidité sert précisément à empêcher qu'une majorité passagère réécrive seule les règles du jeu. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La suprématie de la Constitution et le contrôle de constitutionnalité

Dire que la Constitution est suprême, c'est dire que toutes les autres normes de l'État doivent être conformes à elle : une loi, un règlement, un acte administratif qui la contredisent sont juridiquement fautifs. Cette idée s'insère dans la hiérarchie des normes, présentée dans le cours DRO-L1-01 : la doctrine de Hans Kelsen la représente comme une pyramide où chaque norme tire sa validité de la norme supérieure — le règlement doit respecter la loi, la loi doit respecter la Constitution, qui est la norme fondamentale du système. Sans mécanisme pour faire respecter cette suprématie, elle ne serait qu'une déclaration de principe : d'où le contrôle de constitutionnalité, qui vérifie la conformité des normes, et d'abord des lois, à la Constitution.

Les systèmes de contrôle se décrivent par plusieurs distinctions. Le contrôle concentré confie la tâche à une juridiction unique, souvent une cour ou un conseil constitutionnel spécialisé : ses décisions s'imposent à tous. Le contrôle diffus permet à tout juge, dans un litige quelconque, d'écarter une loi qu'il estime contraire à la Constitution : la décision ne vaut alors, en principe, que pour l'affaire jugée. Le contrôle par voie

d'action attaque directement la loi, indépendamment de tout litige concret, devant la juridiction constitutionnelle, à la demande d'autorités ou de personnes que la Constitution désigne. Le contrôle par voie d'exception naît au contraire dans un procès en cours : une partie soutient que la loi qu'on veut lui appliquer viole la Constitution, et la question est portée devant le juge constitutionnel. Enfin, le contrôle peut être a priori, avant l'entrée en vigueur de la loi, ou a posteriori, après. Les pays combinent ces formules différemment ; il n'existe pas un modèle unique, et ce cours les présente comme des types théoriques.

Que se passe-t-il quand une loi est jugée contraire à la Constitution ? Selon les systèmes, elle peut être déclarée inapplicable, annulée, ou abrogée, avec des effets parfois modulés dans le temps pour éviter un vide juridique brutal. Il faut aussi comprendre la portée politique de ce contrôle : le juge constitutionnel n'est pas un législateur bis — il ne choisit pas la politique à mener, il vérifie que les choix du législateur respectent les règles et les droits fixés par la Constitution. C'est un contre-pouvoir, au service de la suprématie du texte fondateur. Son existence pose une question de légitimité souvent débattue : des juges non élus peuvent censurer des lois votées par des élus. La réponse classique de la théorie est que la Constitution elle-même, expression du pouvoir constituant, a voulu ce gardien — et que le contrôle protège aussi les minorités contre les abus d'une majorité temporaire.

L'essentiel
La suprématie de la Constitution signifie que toute norme inférieure contraire est fautive. Le contrôle de constitutionnalité la fait respecter : concentré (une juridiction spécialisée) ou diffus (tout juge), par voie d'action (attaque directe de la loi) ou par voie d'exception (question née dans un procès), a priori ou a posteriori.

Exemple — Un contrôle de constitutionnalité fictif, raisonné en étapes

```
CAS FICTIF — LA LOI SUR LES CANDIDATURES (KOUNDA)

Faits : le Parlement de Kounda vote une loi qui
ajoute, pour être candidat à l'Assemblée, une
condition que la Constitution fictive de Kounda
ne prévoit pas et qui supprime de fait la
possibilité de se présenter pour une catégorie
de citoyens remplissant toutes les conditions
constitutionnelles.

Raisonnement en étapes :
1. Identifier la norme supérieure : la
Constitution fixe les conditions
d'éligibilité et garantit l'égalité
d'accès aux mandats.
2. Identifier la norme contrôlée : la loi
nouvelle ajoute une condition restrictive.
3. Confronter : la loi restreint ce que la
Constitution de Kounda garantit → conflit
entre la norme inférieure et la supérieure.
4. Saisine : la juridiction constitutionnelle
fictive est saisie selon les voies prévues
(par voie d'action, avant application).
5. Décision : la loi est déclarée contraire
à la Constitution dans sa partie litigieuse.
6. Effet : elle ne peut pas entrer en vigueur
sous cette forme ; le Parlement peut voter
un texte nouveau, conforme.

Le juge n'a pas choisi la politique électorale :
il a fait respecter la norme supérieure.
```

À retenir

- Concentré / diffus, action / exception, a priori / a posteriori : trois distinctions pour décrire tout système de contrôle.
- Le juge constitutionnel est un contre-pouvoir : il censure par rapport à la Constitution, il ne gouverne pas à la place des élus.
- La suprématie sans contrôle serait théorique : le contrôle est le mécanisme qui donne effet à la pyramide des normes.

Exercice

Dans l'État fictif d'Orba, une commerçante est poursuivie devant un tribunal pour avoir exercé son activité un jour où une loi récente l'interdit. Elle soutient que cette loi viole la liberté d'entreprendre garantie par la Constitution fictive d'Orba et demande que la loi ne lui soit pas appliquée. Le procès est suspendu et la question est transmise à la juridiction constitutionnelle. Qualifie ce contrôle (concentré ou diffus ? par voie d'action ou d'exception ? a priori ou a posteriori ?) et explique qui décidera du sort de la loi, puis du sort du procès.

✔ Corrigé
Le contrôle est concentré : c'est la juridiction constitutionnelle, et non le juge du procès, qui tranchera la question de constitutionnalité. Il s'exerce par voie d'exception : il naît d'un litige concret en cours, à l'occasion duquel une partie conteste la loi qu'on veut lui appliquer — la commerçante n'attaque pas la loi dans l'abstrait. Il est a posteriori : la loi est déjà en vigueur et appliquée. Décision sur la loi : si la juridiction constitutionnelle la juge contraire à la Constitution, elle l'écartera selon les effets prévus par le système d'Orba (annulation ou inapplicabilité, selon le modèle retenu par ce pays fictif). Décision sur le procès : le tribunal, une fois la réponse obtenue, reprendra l'affaire — sans la loi écartée si elle a été censurée, ou en l'appliquant si elle a été déclarée conforme. Le juge ordinaire et le juge constitutionnel jouent donc des rôles distincts et successifs. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La séparation des pouvoirs

L'idée de séparer les pouvoirs naît d'un constat simple : celui qui détient à la fois le pouvoir de faire les lois, de les exécuter et de juger leur application peut tout se permettre. Le philosophe Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, a donné à cette idée sa formulation classique : pour protéger la liberté, les trois grandes fonctions de l'État doivent être confiées à des organes distincts, qui se limitent mutuellement — selon sa formule célèbre, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. La fonction législative consiste à édicter les règles générales (le Parlement). La fonction exécutive consiste à mettre les lois en œuvre et à conduire les affaires de l'État (le chef de l'État et le gouvernement). La fonction juridictionnelle consiste à trancher les litiges et à sanctionner les violations du droit (les tribunaux).

La séparation n'est jamais totale, et elle prend deux grandes formes. La séparation stricte (ou rigide) vise l'indépendance maximale des organes : chacun est désigné séparément, ne peut pas renverser l'autre, et les fonctions ne se mélangent pas — c'est la matrice du régime présidentiel. La séparation souple (ou collaboration des pouvoirs) organise au contraire des relations étroites : le gouvernement est issu de la majorité parlementaire et responsable devant elle, le Parlement peut le renverser, mais l'exécutif peut dissoudre l'assemblée ; l'exécutif participe aussi à la fabrication des lois (initiative, promulgation). Entre ces deux pôles, chaque Constitution fait ses dosages. Ce qu'il faut retenir : la séparation des pouvoirs n'est pas un dogme binaire, mais un principe qui admet des degrés, tant que le cumul complet des fonctions entre les mêmes mains est évité.

Au-delà du schéma à trois branches, ce principe remplit des fonctions précises. Il protège les libertés : un juge indépendant du pouvoir politique peut annuler ou sanctionner ses abus. Il améliore la qualité des décisions : la loi est débattue par un organe, appliquée par un autre, interprétée par un troisième — chaque fonction demande des compétences et un tempo différents. Il organise enfin la responsabilité : lorsque les pouvoirs se contrôlent — questions au gouvernement, contrôle de constitutionnalité, enquêtes parlementaires, mais aussi dissolution ou mise en jeu de la responsabilité politique — les gouvernants doivent rendre des comptes. Attention

toutefois à ne pas confondre séparation et isolement : sans mécanismes de collaboration (adoption du budget, promulgation des lois, nominations), l'État serait paralysé. L'exercice qui suit t'entraînera à repérer un cumul problématique.

L'essentiel
Séparation des pouvoirs (Montesquieu) : les fonctions législative, exécutive et juridictionnelle sont confiées à des organes distincts qui se limitent mutuellement. Stricte : indépendance forte des organes (matrice présidentielle). Souple : collaboration et contrôles réciproques (matrice parlementaire). Objectif : empêcher le cumul, pas interdire toute relation entre pouvoirs.

Exemple — Grille des pouvoirs appliquée à un régime fictif

```
GRILLE D'ANALYSE — RÉPUBLIQUE DE KOUNDA (FICTIF)

Fonction législative
Organe : l'Assemblée de Kounda.
Rôle : vote les lois et le budget, contrôle
le gouvernement (questions, enquêtes).

Fonction exécutive
Organes : le Président et le Gouvernement.
Rôle : exécutent les lois, conduisent
l'administration, dirigent la diplomatie
et les forces de sécurité.

Fonction juridictionnelle
Organes : les tribunaux et la juridiction
constitutionnelle fictive.
Rôle : tranchent les litiges, sanctionnent,
contrôlent la conformité des normes.

Relations et contre-pouvoirs (fictifs) :
- Le Président promulgue les lois votées.
- L'Assemblée peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement.
- Le juge constitutionnel peut censurer
une loi contraire à la Constitution.
- Aucun organe ne cumule deux fonctions :
un ministre ne siège pas comme juge.

Diagnostic : séparation réelle, de type souple
(collaboration organisée, contrôles croisés).
```

À retenir

• Trois fonctions à distinguer par leur objet : édicter la règle (législatif), l'exécuter (exécutif), trancher les litiges (juridictionnel).

• Le contraire de la séparation n'est pas la collaboration, c'est le cumul des fonctions entre les mêmes mains.

• Les contre-pouvoirs (responsabilité politique, dissolution, contrôle de constitutionnalité) sont les dents du principe : sans eux, la séparation resterait

décorative.

Exercice

Dans la République fictive de Sardane, le Président nomme et révoque librement les ministres, mais il préside aussi personnellement la juridiction suprême du pays, peut casser toute décision de justice qui lui déplaît, et les juges ordinaires sont révocables à tout moment par simple décision de sa part. Analyse cette organisation au regard du principe de séparation des pouvoirs : quelles fonctions sont cumulées ou neutralisées, quel organe perd son indépendance, et quelles conséquences pour la protection des libertés ?

✔ Corrigé

Cumul identifié : le chef de l'exécutif concentre la fonction exécutive et l'essentiel de la fonction juridictionnelle — il préside la juridiction suprême et peut casser les décisions de justice. Neutralisation : les juges ordinaires, révocables à volonté, ne sont pas indépendants ; leur pouvoir de trancher les litiges, y compris contre l'administration, n'existe plus que sur le papier. La séparation est donc violée dans son cœur : ce qui protège la liberté, selon Montesquieu, c'est que celui qui exécute ne soit pas celui qui juge. Conséquences : les citoyens perdent un recours effectif contre les abus du pouvoir exécutif, et la censure des actes illégaux de l'administration devient improbable, puisque le juge dépend de celui qu'il devrait contrôler. En revanche, le fait que le Président nomme et révoque les ministres est, à lui seul, normal dans de nombreux régimes : ce n'est pas ce point qui pose problème, mais bien la mainmise sur la justice. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les régimes politiques : parlementaire, présidentiel, mixte

Un régime politique est la manière concrète dont une Constitution organise les rapports entre l'exécutif et le législatif. On classe les régimes démocratiques en trois grandes familles, à l'aide de critères précis : le statut du chef de l'État et du gouvernement, la responsabilité politique du gouvernement devant l'assemblée, l'existence d'un droit de dissolution, et la manière dont le chef de l'État est désigné. Le régime parlementaire repose sur une séparation souple : l'exécutif est bicéphale, avec un chef de l'État (roi ou président) aux pouvoirs principalement symboliques ou d'arbitrage, et un chef de gouvernement qui dirige réellement la politique. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire et responsable devant elle : l'assemblée peut le renverser par un vote de défiance. En contrepartie, l'exécutif peut dissoudre l'assemblée et renvoyer les députés devant les électeurs. C'est un régime d'équilibre par menaces réciproques.

Le régime présidentiel repose au contraire sur une séparation stricte. Le chef de l'État est en même temps chef du gouvernement : élu au suffrage universel pour une durée fixe, il nomme ses ministres, qui ne sont responsables que devant lui. L'assemblée ne peut pas renverser le gouvernement, et le président ne peut pas la dissoudre : chaque pouvoir tient son mandat jusqu'au bout, indépendamment de l'autre. Cette

architecture protège la stabilité de l'exécutif, mais elle peut produire des blocages quand le président et la majorité de l'assemblée appartiennent à des camps opposés : aucun mécanisme constitutionnel ne tranche alors rapidement le conflit, sinon la négociation. Enfin, le régime mixte (souvent dit semi-présidentiel) combine des traits des deux familles : un président élu au suffrage universel doté de pouvoirs réels, et un gouvernement dirigé par un Premier ministre responsable devant l'assemblée, qui peut être renversé et qui coexiste avec le droit de dissolution. Selon la répartition des majorités, un même régime mixte peut pencher tantôt vers le pôle présidentiel, tantôt vers le pôle parlementaire — on parle alors de cohabitation quand le président et la majorité parlementaire sont de camps différents.

Classer un régime est un exercice de méthode, pas d'étiquette : on rassemble les indices (qui peut renverser qui ? qui dissout ? qui gouverne au quotidien ? comment le chef de l'État est-il désigné ?) et l'on conclut par le faisceau le plus cohérent, en signalant les traits hybrides. Deux pièges sont à éviter. Premier piège : confondre le nom officiel d'un pays avec son régime — une « république » peut être parlementaire, présidentielle ou mixte. Deuxième piège : déduire le régime du seul mode d'élection du président : l'élection au suffrage universel ne suffit pas à faire un régime présidentiel si le gouvernement reste responsable devant l'assemblée et que le président joue un rôle d'arbitre. Ce cours classe des mécanismes ; il ne porte aucun jugement sur les régimes effectivement en place dans tel ou tel pays, dont l'analyse exige la lecture de leurs Constitutions officielles et de leur pratique.

L'essentiel
Régime parlementaire : gouvernement responsable devant l'assemblée, renversable par elle ; dissolution possible en retour ; exécutif bicéphale. Régime présidentiel : chef de l'État chef du gouvernement, mandats fixes, ni renversement ni dissolution. Régime mixte : président élu au suffrage universel avec de vrais pouvoirs + gouvernement responsable devant l'assemblée. On classe par faisceau d'indices, jamais par le nom du pays.

Exemple — Comparaison de trois régimes fictifs sur critères annoncés

```
TROIS RÉGIMES FICTIFS, CINQ CRITÈRES

Critère | Valmire | Kounda | Orba
| (parlemen- | (présiden- | (mixte)
| taire) | tiel) |
------------------+-------------+------------+-----------
Chef de l'État | Président | Président | Président
| désigné par | élu au suf- | élu au suf-
| le Parlement | frage univ. | frage univ.
Chef du gouver- | Premier | Le Prési- | Premier
nement | ministre | dent | ministre
Gouvernement | Devant l'As- | Non : devant| Devant l'As-
responsable devant | semblée | le Président| semblée
l'assemblée ? | (défiance) | seul | (défiance)
Dissolution de | Oui | Non | Oui
l'assemblée ? | | |
Séparation | Souple | Stricte | Intermé-
| | | diaire

Lecture : à Valmire, défiance et dissolution
se répondent (équilibre). À Kounda, aucun des
deux mécanismes n'existe (mandats fixes).
Orba combine élection directe du président
et responsabilité du gouvernement : mixte.
```

À retenir

- La question-test du régime parlementaire : l'assemblée peut-elle renverser le gouvernement ? Si oui, on est dans la famille parlementaire (ou mixte).
- La question-test du régime présidentiel : exécutif et assemblée sont-ils mutuellement intouchables pendant leur mandat ? Si oui, séparation stricte.
- Le régime mixte se reconnaît à la combinaison : président élu au suffrage universel doté de pouvoirs propres + gouvernement responsable devant l'assemblée.

Exercice

L'État fictif de Tivara présente les traits suivants : son président est élu au suffrage universel direct ; il nomme un Premier ministre qui compose le gouvernement ; le gouvernement doit obtenir la confiance de l'Assemblée et peut être renversé par un vote de défiance ; le président peut dissoudre l'Assemblée ; en pratique, quand la majorité de l'Assemblée est du même camp que le président, c'est lui qui inspire l'essentiel de la politique gouvernementale. Classe le régime de Tivara, critère par critère, et explique pourquoi l'élection du président au suffrage universel ne suffit pas, à elle seule, à en faire un régime présidentiel.

✔ Corrigé
Critère de la responsabilité : le gouvernement est responsable devant l'Assemblée et renversable par défiance — trait parlementaire décisif, exclu dans un régime présidentiel pur. Critère de la dissolution : elle existe — autre trait de la famille parlementaire, symétrique de la défiance. Structure de l'exécutif : il est bicéphale (président + Premier ministre chef du gouvernement), ce qui écarte le modèle présidentiel où le président cumule les deux casquettes. Mode de désignation du président : suffrage universel direct — trait qui, lui, distingue Tivara du parlementarisme classique où le chef de l'État est élu par le Parlement ou joue un rôle effacé. Conclusion : Tivara est un régime mixte (semi-présidentiel) : président élu directement et influent, gouvernement responsable devant l'assemblée. L'élection directe ne suffit pas car le critère central du régime présidentiel n'est pas le mode d'élection, mais la séparation stricte : irresponsabilité du gouvernement devant l'assemblée et impossibilité de dissoudre — deux traits absents à Tivara. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le suffrage et les modes de scrutin

Le suffrage est le droit de participer, par le vote, à la désignation des gouvernants ou à une décision. Il peut être restreint (réservé à une catégorie, par exemple selon la fortune ou le sexe — formules que les démocraties contemporaines ont abandonnées) ou universel (ouvert à tous les citoyens remplissant des conditions générales comme l'âge et la nationalité, fixées par chaque Constitution). Il est direct quand les électeurs désignent eux-mêmes leurs représentants, indirect quand ils choisissent des intermédiaires chargés d'élire à leur place. Le vote démocratique obéit à des principes protecteurs : liberté (nul ne doit être contraint), égalité (chaque voix compte de la même manière), secret (l'isoloir protège l'électeur des pressions) et sincérité du dépouillement (le résultat proclamé doit correspondre aux votes émis). Ces principes valent quel que soit le mode de scrutin choisi.

Le mode de scrutin est la règle technique qui transforme les voix en sièges. Le scrutin majoritaire attribue le ou les sièges au candidat ou à la liste arrivés en tête : majoritaire uninominal (un seul siège par circonscription) ou plurinominal (plusieurs sièges), à un tour (le premier l'emporte) ou à deux tours (un second tour départage les mieux placés). Il tend à dégager des majorités nettes et un lien fort entre un élu et un territoire, mais il peut laisser sans représentation des forces politiques importantes, comme le montrera le dépouillement ci-dessous. Le scrutin proportionnel répartit au contraire les sièges entre les listes proportionnellement à leurs voix, dans le cadre d'une circonscription : plus la circonscription compte de sièges, plus la répartition est fidèle. Les techniques de répartition varient — la méthode des plus forts restes, utilisée dans l'exemple, attribue d'abord un siège par quotient électoral entier, puis distribue les sièges restants aux listes ayant les plus gros restes de voix. Il existe enfin des scrutins mixtes, qui combinent une part majoritaire et une part proportionnelle ou une prime à la liste arrivée en tête.

Aucun mode de scrutin n'est neutre ni parfait : chacun arbitre entre des qualités concurrentes. La proportionnelle reflète fidèlement la diversité des opinions, mais peut morceler l'assemblée et compliquer la formation d'un gouvernement stable. Le majoritaire favorise des majorités de gouvernement claires et stables, mais au prix d'écarts parfois forts entre voix et sièges, et d'électeurs dont le choix ne pèse sur aucun siège. Le choix d'un mode de scrutin est donc un choix politique majeur, inscrit dans les textes de chaque pays — pour analyser un cas réel, il faudra lire ces textes officiels et non appliquer mécaniquement l'exemple fictif de ce cours. Pour lire un dépouillement, retiens le vocabulaire : inscrits (électeurs enregistrés), votants (ceux qui ont effectivement voté), blancs et nuls (bulletins sans choix valable), exprimés (votants moins blancs et nuls) — ce sont les exprimés qui servent aux calculs de répartition.

L'essentiel
Vocabulaire du dépouillement : exprimés = votants − blancs et nuls ; participation = votants / inscrits. Scrutin majoritaire : le premier prend le ou les sièges ; scrutin proportionnel : les sièges suivent les voix (ici, méthode du quotient et des plus forts restes). Chaque mode arbitre entre fidélité de la représentation et capacité à dégager une majorité : il n'existe pas de « meilleur » mode dans l'absolu.

Exemple — Dépouillement fictif complet : les mêmes voix, deux modes de scrutin

```
DÉPOUILLEMENT FICTIF — RÉPUBLIQUE DE KOUNDA
Assemblée : 12 sièges à pourvoir
Inscrits : 200 000 | Votants : 126 000
Blancs et nuls : 6 000
Exprimés : 126 000 - 6 000 = 120 000
Participation : 126 000 / 200 000 = 63 %
Abstention : 37 %

Voix par liste :
Liste A : 48 000 (40,0 %) | Liste B : 36 000 (30,0 %)
Liste C : 24 000 (20,0 %) | Liste D : 12 000 (10,0 %)

MODE 1 — Proportionnelle au plus fort reste
Quotient : 120 000 / 12 = 10 000 voix par siège
A : 4 sièges, reste 8 000 | B : 3, reste 6 000
C : 2 sièges, reste 4 000 | D : 1, reste 2 000
Base : 10 sièges ; 2 restants aux plus forts
restes (A, puis B) → A 5, B 4, C 2, D 1
Parts de sièges : 41,7 / 33,3 / 16,7 / 8,3 %
Écarts voix-sièges : +1,7 / +3,3 / -3,3 / -1,7
Somme des écarts absolus : 10 points

MODE 2 — Majoritaire de liste par circonscription
(3 circonscriptions de 4 sièges, la liste en
tête remporte les 4 sièges de la circonscription)
Circ. 1 : A 20 000, B 10 000, C 6 000, D 4 000 → A
Circ. 2 : A 14 000, B 16 000, C 6 000, D 4 000 → B
Circ. 3 : A 14 000, B 10 000, C 12 000, D 4 000 → A
Résultat : A 8, B 4, C 0, D 0
Parts de sièges : 66,7 / 33,3 / 0 / 0 %
Somme des écarts absolus : 60 points

Lecture : avec 30 % des voix, C et D obtiennent
3 sièges en proportionnelle, aucun en majoritaire.
A gouverne seul en mode 2 (8/12), doit composer
en mode 1 (5/12). Aucun mode n'est « le meilleur ».
```

À retenir

- Toujours raisonner sur les suffrages exprimés : les blancs et nuls font partie des votants, pas des exprimés.
- Quotient électoral = exprimés / sièges : c'est le « prix » d'un siège dans la répartition proportionnelle.
- Comparer deux modes impose de travailler sur les MÊMES voix et de mesurer les écarts voix/sièges des deux côtés.

Exercice

Dans une circonscription fictive, on compte 50 000 inscrits, 31 000 votants et 1 000 bulletins blancs ou nuls. Trois listes se partagent les suffrages : liste P : 15 000 voix ; liste Q : 9 000 voix ; liste R : 6 000 voix. Calcule : 1) le taux de participation et le taux d'abstention ; 2) le nombre de suffrages exprimés (et vérifie qu'il correspond bien au total des trois listes) ; 3) la part de chaque liste dans les exprimés. Puis explique pourquoi une liste peut arriver en tête avec 50 % des exprimés sans avoir réuni la

moitié des électeurs inscrits.

✔ Corrigé
1) Participation : 31 000 / 50 000 = 62 % ; abstention : 100 − 62 = 38 %. 2) Exprimés : 31 000 − 1 000 = 30 000. Vérification : 15 000 + 9 000 + 6 000 = 30 000 — le total des listes correspond exactement aux exprimés, le dépouillement est cohérent. 3) Parts : P = 15 000 / 30 000 = 50 % ; Q = 9 000 / 30 000 = 30 % ; R = 6 000 / 30 000 = 20 %. Explication de l'apparente contradiction : les pourcentages électoraux se calculent sur les exprimés, une base plus petite que les inscrits. Rapportés aux inscrits, les 15 000 voix de P ne représentent que 15 000 / 50 000 = 30 % des électeurs enregistrés : entre les deux, il y a l'abstention (38 %) et les blancs et nuls. C'est pourquoi il faut toujours préciser la base d'un pourcentage électoral avant de le commenter. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Trois régimes fictifs à classer

Voici trois États fictifs. Pour chacun, détermine le régime politique (parlementaire, présidentiel ou mixte) en justifiant critère par critère : responsabilité du gouvernement, dissolution, structure de l'exécutif, mode de désignation du chef de l'État. État A — Bravane : le président est élu par le Parlement ; il nomme un Premier ministre issu de la majorité parlementaire ; le gouvernement peut être renversé par un vote de défiance ; le Premier ministre peut demander la dissolution de l'Assemblée. État B — Corval : le président, élu au suffrage universel pour un mandat fixe, est chef de l'État et du gouvernement ; ses ministres ne répondent que devant lui ; l'Assemblée ne peut ni le renverser ni renverser ses ministres ; il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. État C — Lissara : le président est élu au suffrage universel ; il nomme un Premier ministre ; le gouvernement est responsable devant l'Assemblée, qui peut le renverser ; le président peut dissoudre l'Assemblée.

✔ Corrigé du TD 1
État A — Bravane : régime parlementaire. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée (défiance possible) et la dissolution répond à la défiance : c'est le couple caractéristique du parlementarisme. L'exécutif est bicéphale (président élu par le Parlement, rôle distinct du Premier ministre qui gouverne). État B — Corval : régime présidentiel. Un seul chef de l'exécutif, élu au suffrage universel pour un mandat fixe, gouvernement non responsable devant l'Assemblée, pas de dissolution : séparation stricte, chaque pouvoir est intouchable jusqu'au terme de son mandat. État C — Lissara : régime mixte. Il combine l'élection du président au suffrage universel direct (qui lui donne une légitimité et des pouvoirs propres) avec la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée et le droit de dissolution — deux mécanismes de la famille parlementaire. La conclusion se fait donc toujours sur le faisceau complet, et non sur un critère isolé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Répartir huit sièges au plus fort reste

Dans la circonscription fictive unique de l'État de Noria, 60 000 suffrages exprimés se répartissent entre trois listes : liste W : 30 000 voix ; liste X : 22 000 voix ; liste Y : 8 000 voix. Huit sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel par la méthode du quotient électoral et des plus forts restes. 1) Calcule le quotient électoral. 2) Donne la première répartition et les restes de chaque liste. 3) Attribue le ou les sièges restants et donne la répartition finale. 4) Compare, en points de pourcentage, la part de voix et la part de sièges de chaque liste et commente l'écart total.

✔ Corrigé du TD 2

1) Quotient électoral : 60 000 / 8 = 7 500 voix pour un siège. 2) Première répartition : W obtient 30 000 / 7 500 = 4 sièges, reste 0 ; X obtient 22 000 / 7 500 = 2 sièges (2 × 7 500 = 15 000), reste 7 000 ; Y obtient 8 000 / 7 500 = 1 siège, reste 500. Total provisoire : 4 + 2 + 1 = 7 sièges. 3) Il reste 1 siège à attribuer, au plus fort reste : X (7 000) devant Y (500) et W (0). Répartition finale : W : 4 sièges ; X : 3 sièges ; Y : 1 siège — total 8, conforme au nombre à pourvoir. 4) Parts de voix : W 50,0 %, X 36,7 %, Y 13,3 %. Parts de sièges : W 4/8 = 50,0 %, X 3/8 = 37,5 %, Y 1/8 = 12,5 %. Écarts : W : 0 point ; X : +0,8 point ; Y : −0,8 point ; somme des écarts absolus : 1,6 point. Commentaire : sur une circonscription de cette taille, la méthode des plus forts restes produit une répartition très proche des voix ; l'écart résiduel vient de l'impossibilité de découper un siège en fractions, et il serait encore plus faible avec davantage de sièges à pourvoir. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Fiche d'identité constitutionnelle d'un État fictif (dossier)

Dossier fourni (entièrement fictif) : « La République de Sanverre occupe un territoire délimité, peuplé de plusieurs millions d'habitants ; un gouvernement unique y fait appliquer ses décisions sur tout le territoire. Sa Constitution, texte unique, organise un Parlement à deux chambres et un gouvernement dirigé par un Premier ministre. Les provinces de Sanverre, dirigées par des conseils élus, gèrent les affaires locales dans le cadre de lois nationales ; elles n'ont ni constitution ni parlement propres. Le président de Sanverre est élu au suffrage universel ; il nomme le Premier ministre ; le gouvernement est responsable devant l'Assemblée, qui peut le renverser par une motion de défiance ; le président peut dissoudre l'Assemblée. Les députés sont élus au scrutin proportionnel. Une juridiction constitutionnelle peut être saisie, avant leur entrée en vigueur, des lois votées, pour vérifier leur conformité à la Constitution. » Travail demandé : rédige la fiche d'identité constitutionnelle de Sanverre en six rubriques : 1) éléments constitutifs de l'État ; 2) forme d'État ; 3) Constitution (sens formel/matériel) ; 4) contrôle de constitutionnalité (type et moment) ; 5) régime politique ; 6) mode de scrutin. Chaque rubrique doit citer l'indice du dossier qui la fonde.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) Éléments constitutifs : les trois sont présents — territoire délimité, population, gouvernement unique et effectif sur tout le territoire : Sanverre est un État au sens de la théorie générale. 2) Forme d'État : État unitaire, à tendance décentralisée : Constitution et Parlement uniques, provinces élues mais sans constitution ni parlement propres et agissant dans le cadre des lois nationales — ce ne sont pas des entités fédérées. 3) Constitution : texte unique placé au sommet (sens formel) contenant les règles d'organisation du pouvoir (sens matériel) ; c'est elle qui fonde l'analyse de toutes les autres rubriques. 4) Contrôle de constitutionnalité : concentré (une juridiction spécialisée) et a priori (saisine avant l'entrée en vigueur des lois) ; le dossier ne dit pas s'il s'agit d'une voie d'action ouverte à tous ou réservée à certaines autorités — un bon devoir signale cette limite au lieu d'inventer. 5) Régime politique : mixte — président élu au suffrage universel (légitimité propre) combiné à un gouvernement responsable devant l'Assemblée et à la dissolution ; ni présidentiel pur (le gouvernement peut être renversé), ni parlementaire classique (le président n'est pas un simple arbitre élu par le Parlement). 6) Mode de scrutin : proportionnel pour les députés — on attend donc une assemblée reflétant de près la diversité des voix, avec les conséquences discutées en leçon 7. Barème indicatif : 3 points par rubrique correctement fondée sur un indice du dossier, 2 points pour la signalisation des limites du dossier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Répartition à refaire : dans une circonscription fictive, 90 000 suffrages exprimés se partagent entre la liste P (41 000 voix), la liste Q (29 000 voix) et la liste R (20 000 voix). Neuf sièges sont à pourvoir au plus fort reste. Calcule le quotient, la répartition de base, les restes, puis la répartition finale.

✔ Corrigé
Quotient électoral : 90 000 / 9 = 10 000 voix par siège. Répartition de base : P obtient 41 000 / 10 000 = 4 sièges, reste 1 000 ; Q obtient 29 000 / 10 000 = 2 sièges, reste 9 000 ; R obtient 20 000 / 10 000 = 2 sièges, reste 0. Total provisoire : 8 sièges ; il en reste 1, attribué au plus fort reste : Q (9 000). Répartition finale : P : 4 sièges, Q : 3 sièges, R : 2 sièges — total 9, conforme. Contrôle rapide : les parts de sièges (44,4 %, 33,3 %, 22,2 %) restent proches des parts de voix (45,6 %, 32,2 %, 22,2 %), ce qui est la signature d'une répartition proportionnelle sur une circonscription de taille moyenne. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Trois mini-cas fictifs à classer : a) À Méridia, les services locaux de l'État (écoles, état civil) sont dirigés par des représentants du gouvernement central, nommés par lui et placés sous ses ordres directs. b) À Solane, des communes élues par leurs habitants votent leur budget et décident des affaires locales, dans le cadre des lois nationales,

sans recevoir d'ordres du gouvernement. c) À Bréval, chaque province possède sa constitution, son parlement et son gouvernement, garantis par la constitution de l'ensemble, et les provinces sont représentées en tant que telles dans une chambre du parlement commun. Pour chaque cas, nomme le mécanisme (déconcentration, décentralisation ou fédéralisme) et donne le critère décisif.

✔ Corrigé
a) Déconcentration : l'autorité locale est l'État central lui-même, par des agents nommés et hiérarchiquement subordonnés — critère décisif : l'absence d'une personne publique distincte et d'élus locaux décideurs. b) Décentralisation : des collectivités distinctes, dirigées par des élus, décident librement dans leurs compétences, sous contrôle de légalité mais sans subordination hiérarchique — critère décisif : l'élection locale et la personnalité distincte. c) Fédéralisme : les provinces ont constitution, parlement et gouvernement propres, garantis par la constitution de l'ensemble, et participent au pouvoir commun par une chambre qui les représente — critères décisifs : superposition des ordres juridiques, autonomie garantie et participation. Les trois cas montrent que la question n'est jamais « y a-t-il du pouvoir local ? » mais « quelle est sa source et sa garantie ? ». Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Question de réflexion : un étudiant affirme : « Une Constitution écrite dans un document unique est toujours rigide, et un pays sans document constitutionnel unique n'a pas de Constitution. » Discute cette double affirmation à l'aide des distinctions du cours (sens matériel / sens formel, Constitution souple / rigide).

✔ Corrigé
Les deux parties de l'affirmation sont inexactes. Première partie : le caractère écrit et unique d'un texte (sens formel) ne dit rien de sa procédure de modification. Une Constitution formelle peut être souple si elle se révise comme une loi ordinaire, ou rigide si elle exige une procédure renforcée — c'est ce second critère, et lui seul, qui définit la rigidité. Deuxième partie : l'absence de document unique n'empêche pas l'existence d'une Constitution au sens matériel : les règles d'organisation du pouvoir peuvent résulter de plusieurs textes et de coutumes constitutionnelles, pratiquées de manière répétée et acceptées comme obligatoires. Le pays en question possède alors une constitution matérielle sans constitution formelle unique. La confusion de l'étudiant vient du mélange des deux plans d'analyse : la forme du support (un document ou plusieurs, écrit ou coutumier) et la force juridique du texte (procédure de révision). Un juriste rigoureux précise toujours dans quel sens il emploie le mot Constitution. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Les trois éléments constitutifs de l'État sont…

   A) Le territoire, la population et le gouvernement organisé

   B) La Constitution, le drapeau et la monnaie

   C) Le Parlement, le gouvernement et les tribunaux

2. La décentralisation se distingue de la déconcentration parce que…

   A) Elle concerne uniquement les grandes villes

   B) Les collectivités locales sont élues et juridiquement distinctes de l'État central

   C) Elle supprime tout contrôle de l'État

3. Dans un État fédéral, les entités fédérées…

   A) N'ont aucune institution propre

   B) Sont de simples bureaux du gouvernement central

   C) Ont leur constitution, leur parlement et leur gouvernement dans leurs compétences

4. La Constitution au sens matériel désigne…

   A) Uniquement le document officiel relié

   B) L'ensemble des règles qui organisent le pouvoir politique

   C) Le préambule de la Constitution

5. Une Constitution est dite rigide lorsque…

   A) Elle est très longue

   B) Elle ne peut être révisée que selon une procédure renforcée

   C) Elle n'a jamais été appliquée

6. Le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception…

   A) Intervient toujours avant le vote de la loi

   B) Est déclenché par n'importe quel citoyen sans procès

   C) Naît dans un litige concret, quand une partie conteste la loi qu'on veut lui appliquer

7. Selon la théorie de Montesquieu, la séparation des pouvoirs vise à…

   A) Rendre l'État plus rapide

   B) Empêcher le cumul des fonctions entre les mêmes mains pour protéger la liberté

   C) Supprimer le pouvoir judiciaire

8. Dans un régime présidentiel classique…

   A) L'assemblée peut renverser le gouvernement par défiance

   B) Le président peut dissoudre l'assemblée à tout moment

   C) Le gouvernement n'est pas responsable devant l'assemblée et les mandats sont fixes

9. Un taux de participation se calcule par…

   A) Votants divisés par inscrits

   B) Exprimés divisés par votants

   C) Inscrits divisés par votants

10. Au scrutin proportionnel par plus forts restes, le quotient électoral vaut…

A) Le nombre total d'inscrits

B) Les suffrages exprimés divisés par le nombre de sièges à pourvoir

C) Le nombre de voix de la liste arrivée en tête

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Territoire, population et pouvoir politique organisé : ce sont les trois éléments cumulatifs de la définition théorique de l'État.

2. Réponse B — Déconcentration = agents du centre, hiérarchisés ; décentralisation = collectivités distinctes, élues, qui décident dans leurs compétences.

3. Réponse C — Superposition des ordres juridiques, autonomie garantie et participation : les entités fédérées disposent d'institutions complètes dans leur domaine.

4. Réponse B — Le sens matériel vise le contenu (organiser le pouvoir) ; le sens formel vise le document suprême et sa procédure spéciale de révision.

5. Réponse B — La rigidité tient à la lourdeur de la procédure de révision (majorité qualifiée, référendum...), pas à la longueur du texte.

6. Réponse C — La voie d'exception suppose un procès en cours ; elle s'oppose à la voie d'action, attaque directe de la loi hors de tout litige.

7. Réponse B — « Le pouvoir arrête le pouvoir » : répartir législatif, exécutif et juridictionnel entre des organes distincts qui se limitent mutuellement.

8. Réponse C — Séparation stricte : ni défiance ni dissolution ; le président, chef de l'État et du gouvernement, et l'assemblée coexistent jusqu'au bout de leurs mandats.

9. Réponse A — Participation = votants / inscrits ; les exprimés (votants moins blancs et nuls) servent ensuite au calcul des parts de voix et des sièges.

10. Réponse B — Quotient = exprimés / sièges : c'est le nombre de voix « coûtant » un siège lors de la première répartition, avant l'attribution des restes.

Résumé — les notions importantes

• L'État réunit trois éléments cumulatifs : un territoire délimité, une population et un pouvoir politique organisé et souverain, qui exerce des fonctions régaliennes et des missions élargies.

• État unitaire (centralisé, déconcentré ou décentralisé), État fédéral (superposition, autonomie, participation) et État régional se distinguent par des critères précis, non par leurs noms.

• La Constitution (sens matériel : organiser le pouvoir ; sens formel : document suprême) naît du pouvoir constituant originaire et se révise, dans les Constitutions rigides, selon une procédure renforcée.

• La suprématie de la Constitution est garantie par le contrôle de constitutionnalité : concentré ou diffus, par voie d'action ou d'exception, a priori ou a posteriori.

• La séparation des pouvoirs (Montesquieu) répartit les fonctions législative, exécutive et juridictionnelle entre des organes distincts ; stricte ou souple, elle vise à

empêcher le cumul, pas la collaboration.

• Régimes parlementaire (responsabilité + dissolution), présidentiel (mandats fixes, séparation stricte) et mixte (président élu au suffrage universel + gouvernement responsable) se classent par faisceau d'indices.

• Le mode de scrutin transforme les voix en sièges : le majoritaire dégage des majorités au prix d'écarts parfois forts, la proportionnelle reflète les voix au prix d'assemblées plus morcelées — aucun n'est « le meilleur » en soi.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Cours de Droit constitutionnel (Introduction générale)

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une introduction générale au droit constitutionnel qui présente la matière, ses grands thèmes et le cadre du pouvoir politique, à commencer par l'État. Parfaite pour situer la leçon 1 dans l'ensemble du cours avant d'entrer dans le détail.

https://www.youtube.com/watch?v=_BSiNEREBec

Leçon 4 — Contrôle de constitutionnalité par voie d'action / par voie d'exception

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La distinction entre le contrôle par voie d'action, qui attaque directement la loi, et le contrôle par voie d'exception, qui naît dans un procès en cours. Le complément direct de la leçon 4, avec les exemples donnés par l'enseignant.

https://www.youtube.com/watch?v=9wM65RPE8tQ

Leçon 5 — La séparation des pouvoirs (Droit constitutionnel)

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

L'origine de la théorie chez Montesquieu, la distinction des trois pouvoirs et les risques de leur confusion, expliqués simplement. À regarder après la leçon 5 pour ancrer le vocabulaire et les distinctions stricte/souple.

https://www.youtube.com/watch?v=juhh4vHXfBc

Leçon 6 — DROIT CONSTITUTIONNEL #1 (niveau L1) - @Elisatrck

Chaîne : Etudiants en Confinement · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un cours filmé de niveau L1 qui enchaîne hiérarchie des normes, Constitution souple ou rigide, formes d'État et régimes parlementaire, présidentiel et mixte. Idéal pour réviser les leçons 2, 3 et 6 en une seule session.

https://www.youtube.com/watch?v=JeLDizchQck

Leçon 7 — Mode de scrutin : comprendre le débat sur la proportionnelle

Chaîne : Vie publique · Langue : Français · Niveau : Débutant
Ce qu'est le scrutin proportionnel, en quoi il diffère du majoritaire, et ses effets sur la représentation et la stabilité des gouvernements. Prolonge le dépouillement comparé de la leçon 7 en montrant le débat réel sur ces choix techniques.

https://www.youtube.com/watch?v=zXIJm6pbmx8

Sources et références

• Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Montesquieu — « De l'esprit des lois » : l'ouvrage classique où la séparation des pouvoirs reçoit sa formulation célèbre (principes reformulés dans ce cours, aucun passage reproduit).

• Hans Kelsen — « Théorie pure du droit » : la source de la représentation de l'ordre juridique comme une hiérarchie (pyramide) des normes, reformulée en leçon 4 et dans le cours DRO-L1-01.

• Manuels universitaires de droit constitutionnel de première année (théorie générale de l'État) disponibles à la bibliothèque de l'IAM — demander les éditions à jour au bibliothécaire.

• Pour tout État réel étudié ensuite : la Constitution officielle en vigueur, publiée au journal officiel du pays concerné — seule source valable pour décrire ses institutions (aucun texte n'est reproduit dans ce cours).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !